



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 1461 2025

Tocache, 15 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025881641, que contiene el Memorando N° 313-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 21 de marzo 2025, el Expediente judicial Expediente Judicial N° 0040-2021-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de a favor de **DOLY JOVITA CUENCA QUISPE con DNI N° 01014126**, y demás documentos adjuntos en un total de Cincuenta y Cinco (55) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, la bonificación especial por concepto de Preparación de clases y evaluación, es un beneficio relacionado al equivalente al 30% de la remuneración total que corresponde como docente; sin embargo en caso sea personal Directivo o Jerárquico, así como el personal docente de la Administración de la Educación y el personal docente de Educación Superior, perciben además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. Todo ello de conformidad con lo contemplado en el Art. 48 de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, Ley del Profesorado, concordante con lo establecido por el primer párrafo del artículo 210 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90- ED;

El Decreto Ley N° 25920, establece que los intereses legales que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El interés legal se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo.





Resolución Directoral N° 1461 2025

2022, **Requiriendo** su ejecución mediante Resolución N° 10 de fecha 16 de diciembre de 2022, donde el Juzgado Mixto de Tocache, dispuso que se cumpla con lo ejecutoriado por la Sala Superior, requiriendo a la UGEL TOCACHE, **CUMPLA** con emitir los actos administrativos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia con calidad de cosa juzgada. Con Resolución N° 15 de fecha 15 de julio del 2024, el Juzgado dispone oficiar al Equipo Multidisciplinario de la corte superior de Justicia de San Martín a fin de que se proceda realizar el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación. Y con Resolución N° 16 de fecha 23 de setiembre de 2024, El Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, devuelve el expediente con el informe Pericial N° 0311-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 5 de setiembre de 2024, se da por aprobado la liquidación contenida en el mencionado informe.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del administrado **DOLY JOVITA CUENCA QUISPE**, con DNI. N° 01014126, el pago de la suma de **Cincuenta y Seis MIL Ciento Treinta y Ocho Con 41/100 Soles (S/ 56 ,138.41)**, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total integra por el periodo comprendido desde el **18 de marzo de 1999 hasta el 25 de noviembre del 2012** más la suma de **Veinticuatro Mil y Doscientos Sesenta y Uno Con 17/100 Soles (S/ 24,261.17)** por concepto de interés legal, haciendo un total de **Ochenta Mil Trescientos Noventa y Nueve Con 58/100 Soles (S/ 80,399.58)**; en cumplimiento lo calculado en el Informe Pericial N° 0311-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 5 de setiembre 2024, que corre traslado a las partes mediante resolución N° 16 de fecha 23 de setiembre 2024. Y que la liquidación se realizó dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 18, de fecha 04 de noviembre 2024, asignada en el expediente judicial N° 0040-2021-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERES LEGAL	MONTO CALCULAD
DOLY JOVITA CUENCA QUISPE	01014126	N° 0040-2021-0-2209-JM-CI-01	S/ 56 ,138.41	S/ 24,261.17	S/ 80 ,399.58



Resolución Directoral N° 1461 2025

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 00037-2021 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 18 de enero del año 2024 que reconoce como crédito devengado a favor de DOLY JOVITA CUENCA QUISPE en aplicación del DS.051-91-PCM. Mandato que se encuentra contenida en la Resolución N° 18, de fecha 4 de noviembre de 2024 asignada en el Expediente Judicial N° 0040-2021-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil-Sede Tocache

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, de acuerdo a Ley, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH